

한전KDN(주) 상임감사 주의 · 개선 요구, 통보

제 목 OA유지보수 하도급 발주 예산산출 미흡

소 관 부 서 정보통신사업처, <<<<본부

조 치 부 서 인사부, 정보통신사업처(정보통신기획부), <<<<본부

구 분 계약관리(계약관리)

내 용

1. 업무 개요

<<<<본부 강남·D D지사는 고객사로부터 수주한 “ICT분야 업무위탁 용역”의 원활한 수행을 위하여 '18년부터 매년 OA설비에 한하여 유지보수 하도급 계약을 체결하고 OA설비 유지보수, 단순정비 등에 대한 대금을 지급하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

위와 같은 하도급 계약을 체결할 때에는 「발주계약」 규정 7.2 (계약계획의 수립)
2) 발주사항에 따라 계약명, 예산금액, 납기(공사 또는 용역기간), 납품장소, 입찰 방법, 입찰참가 자격요건, 낙찰자 결정방법, 관련규정 근거, 기타 계약특수조건 등 계약에 관한 중요한 사항을 결정하여 발주하여야 한다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조2(예정가격의 작성) ①과 ②에 따라 담당자는 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약 금액의 결정 기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정 가격을 작성하여야 하며 예정가격을 작성할 경우에는 계약수량, 이행기간, 수급

상황, 계약조건 등을 고려하여 계약목적물의 품질·안전 등이 확보되도록 적절한 금액을 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 <<<<본부는 '18년~'20년까지 발주한 “OA설비 유지보수” 하도급 발주를 위한 예산을 산출할 때 유지보수비(PC·PRT·멀티미디어 등), 단순정비비(인건비)만을 산출하고 계약하였다. 이후 “계약특수조건” 제2조 ‘단순정비용 자재(OA 및 설비성 소모품) 납품 및 설치’ 조건을 이유로 발주 예산 산출내역에 존재하지 않는 재료비를 지급하였으며 그 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] OA유지보수 하도급금 지급 내역

(단위 : 백만원)

구분	계약기간	●●지사			●●지사			비고
		최초 계약금액	최종 지급금액 (차이)	재료비	최초 계약금액	최종 지급금액 (차이)	재료비	
'18년	'18.01.~'19.02 (13개월)	XXX	XXX (XXX)	XXX	XXX	X,XXX (XXX)	XX	
'19년	'19.03.~'20.11. (●●, 18개월)	XXX	X,XXX (1,264)	XXX	XXX	XXX (XXX)	XXX	
	'19.03.~'20.02. (●●, 11개월)							
'20년	'20.12.~'21.09. (●●, 10개월)	XXX	X,XXX (X,XXX)	XXX	XXX	X,XXX (XXX)	XXX	(目目)X회 변경계약
	'20.03.~'21.09. (●●, 19개월)							

※ '19년 ●● 지사는 계약특수조건에 의한 계약연장

그 결과 발주 예산 산출내역에 포함되지 않는 재료비를 지급함으로써 최초 계약 금액의 평균 2배 이상의 대금이 지급되는 등 계약의 투명성 저해를 초래하였다.

관계부서 의견

계약부는 계약특수조건에 실적 정산 관련 조건이 있더라도 발주 예산 산출시 포함되지 않은 재료비 지급은 오해의 소지가 있다고 하였으며 계약특수조건의 실적 정산 항목에 대하여도 발주 공고에 포함하여야 한다는 의견을 제시하였다.

◁◁◁◁본부는 향후 동일한 하도급 발주시 주관부서와 협의하여 예산산출 내역과 공고문을 면밀히 검토하여 발주하겠으며, 주관부서인 정보통신사업처 정보통신기획부는 위와 같은 내용을 분석하고 공유하여 향후 발주부터는 같은 착오가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

인사노무처장은 예산산출 내역에 포함되지 않는 재료비 등을 지급하여 계약의 투명성 저해를 초래한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의)

정보통신사업처장은 예하 사업소의 “OA설비 유지보수” 하도급 발주 및 계약 현황을 파악하고 분석하시어 발주 예산산출 방법, 계약특수조건, 입찰공고문 등을 검토하고 개선하여 계약의 투명성을 확보하시기 바랍니다. (통보)

◁◁◁◁본부장은 “OA설비 유지보수” 하도급 발주시 주관부서와 협의하여 발주 예산과 입찰공고문을 면밀히 확인하고 계약(의뢰)하시기 바랍니다. (개선)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
◁◁◁◁본부	차장 대우(가)	○○○	'18.07.01.~'20.06.30.	발주계약 예산산출 미흡	주의
◁◁◁◁본부	차장 대우(가)	○○○	'18.07.01.~현재.	발주계약 예산산출 미흡	주의

※ 소속은 현 소속('21.10월) 기준